

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4253/2539

นาง จารุณี จอหอกลาง
นาง สุพิศ ศรีแสง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง, มาตรา 296 จัตวา

การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมิได้ปิดประกาศให้ผู้ซึ่งอ้างว่ามีใช้บริวารของลูกหนี้ ตามคำพิพากษายืนคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลภายในกำหนดเวลาแปดวันนับแต่วันปิดประกาศตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา296จัตวา(3)มิได้ เป็นวิธีการบังคับคดีที่เกี่ยวกับจำเลยจำเลยไม่อยู่ในฐานะผู้ต้องเสียหายโดยการฝ่าฝืน นั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา296วรรคสองจำเลยไม่มีสิทธิ ร้องขอให้เพิกถอนการบังคับคดีด้วยเหตุนี้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ขับไล่จำเลยและบริวาร โดยให้ ขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินพิพาทของโจทก์ แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำ พิพากษา โจทก์จึงขอให้บังคับคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเจ้า พนักงานบังคับคดีแจ้งให้จำเลยและบริวารปฏิบัติตามคำบังคับ โดยกำหนดรื้อถอนสิ่ง ปลุกสร้างภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2537

จำเลยยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี บังคับคดีโดยไม่ชอบเพราะมิได้ ประกาศกำหนดเวลาให้ผู้ซึ่งมีใช้บริวารของจำเลยแต่มีสิทธิจะอยู่ในที่ดินพิพาทได้

ทราบ เพื่อว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลก่อนเจ้าพนักงานบังคับคดียังไม่มีอำนาจออกหมายบังคับให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขอให้เพิกถอนการบังคับคดี

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 วรรคสอง และมาตรา 296 จัตวา(3) เมื่อจำเลยมิใช่บุคคลที่จะยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น ที่จำเลยอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ปิดประกาศกำหนดเวลาให้ผู้ที่ยังอ้างว่าไม่ใช่บริวารของลูกหนี้ตามคำพิพากษายืนคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลภายในกำหนดเวลาแปดวันนับแต่วันปิดประกาศนั้น จึงมิได้เป็นวิธีการบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับจำเลย แม้จำเลยเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาก็ตาม แต่ก็ไม่อยู่ในฐานะผู้ต้องเสียหายโดยการฝ่าฝืนนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองจำเลยจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอนการบังคับคดีด้วยเหตุนี้ได้ กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะต้องไต่สวนคำร้องของจำเลย

พิพากษายืน

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามขางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ